Política de Privacidade

1. Objetivo

Esta Política de Privacidade explica, de forma clara e transparente, como o Grupo Espiral realiza a coleta, utilização, armazenamento e proteção dos dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com a organização.

2. Documentos de Referência

Lei n° 13.709/2018: LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

3. Aplicação

Sempre que os usuários interagirem com a organização, seja solicitando orçamentos, firmando contratos, acessando as instalações ou navegando nos sistemas internos, esta Política será aplicável.

Esta Política se aplica a:

- Visitantes do site https://espiral.eng.br | https://akko.com.br/ | https://espiralegenharia.com.br | https://locaandaimes-es.com.br | https://tecalmec.ind.br;
- Clientes pessoa física e pessoa jurídica;
- Representantes legais, sócios e Empregados de empresas contratantes;
- Fornecedores, prestadores de serviços e parceiros comerciais;
- Candidatos a vagas, Empregados e terceiros que atuem em nossas obras e operações.

Base legal: Art. 6º, incisos I (finalidade), III (necessidade) e V (adequação), da LGPD.

4. Termos e Definições

Para fins desta Política de Privacidade, aplicam-se as seguintes definições, conforme a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

- Dados Pessoais: São todas as informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável, incluindo, mas não se limitando a: nome, CPF, RG, endereço, e-mail, telefone, dados de localização, identificadores eletrônicos (como IP), entre outros. [Art. 5º, inciso I, da LGPD]
- Dados Pessoais Sensíveis: São dados pessoais que dizem respeito à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,

filosófico ou político, bem como dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. [Art. 5º, inciso II, e Art. 11 da LGPD]

- Titular dos Dados: É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento, ou seja, o usuário, cliente, Empregado ou qualquer indivíduo cujos dados são coletados e tratados. [Art. 5º, inciso V, da LGPD]
- Controlador: É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, responsável por tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, como quais dados serão coletados, para qual finalidade e por quanto tempo. [Art. 5º, inciso VI, da LGPD]
- Operador: É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador, conforme suas instruções, como empresas de hospedagem, sistemas de e-mail, plataformas de pagamento, entre outros. [Art. 5º, inciso VII, da LGPD]
- Tratamento de Dados Pessoais: É toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, modificação, comunicação, transferência ou extração. [Art. 5º, inciso X, da LGPD]
- LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados

5. Princípios e Obrigações

5.1 Identificação do Controlador

As empresas abaixo relacionadas atuam como Controladoras dos Dados Pessoais, nos termos do Art. 5º, inciso VI, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), sendo responsáveis pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais descritas nesta Política de Privacidade:

- Espiral Andaimes e Estruturas Tubulares Ltda - CNPJ: 02.602.726/0001-20;
- Espiral Indústria, Locação e Serviços Ltda - CNPJ: 08.959.234/0001-72;
- Akko Locação de Equipamentos Ltda - CNPJ: 10.488.065/0001-81.
- Matriz: Serra/ES

Canal oficial do Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO):
contato.dpo@espiral.eng.br

As Controladoras poderão atuar de forma conjunta ou individual, conforme a natureza da operação de tratamento realizada, observando sempre os princípios e disposições da LGPD.

5.2 Quais Dados Pessoais São Coletados e Tratados

A empresa poderá coletar e tratar dados pessoais de acordo com a natureza da relação mantida com o titular, sempre observando os princípios da finalidade, necessidade, adequação e minimização, conforme a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

5.3 Dados Pessoais de Empregados

No contexto das relações trabalhistas, são coletados dados pessoais e, quando necessário, dados pessoais sensíveis, incluindo, mas não se limitando a:

- Dados de identificação: nome completo, data de nascimento, RG, CPF, CTPS física ou digital, CNH (quando aplicável), título de eleitor e certificado de reservista;
- Dados de contato: endereço completo, telefone, WhatsApp e e-mail;
- Dados profissionais e acadêmicos: cargo, setor, currículo profissional, escolaridade, diplomas, certificados, cursos complementares e registros profissionais, quando exigidos;
- Dados bancários: informações de conta corrente ou conta salário para pagamento de remuneração e benefícios;
- Dados familiares: informações de cônjuge e dependentes, quando necessárias para cumprimento de obrigações legais, trabalhistas ou previdenciárias;
- Dados de saúde: exames admissionais, periódicos, demissionais, ASO, atestados médicos, laudos médicos (inclusive para pessoas com deficiência – PCD) e demais informações exigidas pela legislação de saúde e segurança do trabalho;
- Dados de imagem e identificação funcional: fotografias para confecção de crachá, controle de acesso e identificação interna;
- Dados de acesso a sistemas: nome de usuário, senhas e registros de autenticação em sistemas corporativos.

Base legal: Art. 7º, incisos II (cumprimento de obrigação legal ou regulatória), V (execução de contrato) e IX (legítimo interesse); e Art. 11, inciso II, alíneas “a” e “f”, da LGPD.

5.4 Dados Pessoais Tratados em Contratos com Terceiros (Pessoas Jurídicas)

Nos contratos firmados com terceiros, são tratados apenas dados cadastrais padrão, estritamente necessários à formalização, gestão e execução contratual, tais como:

- Nome empresarial e nome fantasia;
- CNPJ;
- Endereço comercial;
- Dados de representantes legais (nome, CPF, cargo e informações de contato);
- Documentos societários e contratuais exigidos pela legislação aplicável.

Base legal: Art. 7º, inciso V, da LGPD (execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato).

5.5 Dados Pessoais de Fornecedores e Prestadores de Serviço

Para fins de cadastro, ordens de compra, contratação e pagamento de fornecedores e prestadores de serviços em diversas áreas, poderão ser coletados:

- Dados de identificação da pessoa jurídica fornecedora;
- Dados pessoais de representantes ou responsáveis legais;
- Dados bancários para realização de pagamentos;
- Documentos fiscais, comerciais e contratuais;
- Dados de contato profissional.

Base legal: Art. 7º, incisos V (execução de contrato) e II (cumprimento de obrigação legal ou regulatória), da LGPD.

5.6 Limitação do Tratamento de Dados

A empresa compromete-se a tratar apenas os dados pessoais estritamente necessários para o atendimento de finalidades legítimas, específicas e previamente informadas, não realizando a coleta de dados excessivos ou incompatíveis com as atividades desempenhadas.

Base legal: Art. 6º, incisos I (finalidade), III (necessidade) e V (adequação), da LGPD.

5.7 Finalidade do Tratamento dos Dados Pessoais

Os dados pessoais e, quando aplicável, os dados pessoais sensíveis coletados pela empresa são tratados exclusivamente para finalidades legítimas, específicas e previamente informadas aos titulares, sempre em conformidade com os princípios previstos na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

As principais finalidades do tratamento incluem:

5.7.1 Gestão da Relação de Trabalho (Empregados)

- Realizar procedimentos de recrutamento, seleção, admissão, registro e desligamento de colaboradores;
- Executar e administrar o contrato de trabalho, inclusive após o seu término, quando necessário;
- Cumprir obrigações legais, regulatórias, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de segurança e saúde no trabalho;
- Gerenciar folha de pagamento, benefícios (vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entre outros) e controles internos;
- Atender a fiscalizações, auditorias e exigências de órgãos públicos e autoridades competentes;
- Assegurar a identificação do empregado por meio da confecção de crachás e controle de acesso às dependências e sistemas;
- Exercer direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
- Proteger a vida, a integridade física e a saúde do titular ou de terceiros, quando necessário.

Base legal: Art. 7º, incisos II, V e IX, e Art. 11, inciso II, alíneas “a” e “f”, da LGPD.

5.7.2 Execução de Contratos com Terceiros e Fornecedores

- Formalizar, executar, gerir e encerrar contratos firmados com terceiros, fornecedores e prestadores de serviços;
- Realizar cadastro, controle e pagamento de fornecedores e parceiros comerciais;
- Emitir ordens de compra, contratos, notas fiscais e demais documentos necessários à atividade empresarial;
- Cumprir obrigações legais, fiscais, contábeis e regulatórias;
- Viabilizar a comunicação institucional e operacional entre as partes.

Base legal: Art. 7º, incisos V e II, da LGPD.

5.7.3 Atendimento a Obrigações Legais e Regulatórias

- Cumprir determinações legais, regulatórias ou ordens de autoridades competentes;
- Atender a solicitações de órgãos de fiscalização, tribunais e entidades reguladoras;
- Manter registros e documentos exigidos pela legislação vigente.

Base legal: Art. 7º, inciso II, da LGPD.

5.7.4 Exercício Regular de Direitos

- Utilizar dados pessoais para defesa de direitos e interesses da empresa em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
- Prevenir e combater fraudes e incidentes de segurança.

Base legal: Art. 7º, inciso VI, da LGPD.

5.7.5 Legítimo Interesse

Quando aplicável, os dados pessoais poderão ser tratados para atender aos interesses legítimos da empresa, observados os limites legais e garantidos os direitos e liberdades fundamentais dos titulares, incluindo:

- Melhoria de processos internos e operacionais;
- Segurança patrimonial e da informação;
- Gestão administrativa e organizacional.

Base legal: Art. 7º, inciso IX, da LGPD.

5.8 Compartilhamento de Dados Pessoais

A empresa poderá compartilhar dados pessoais com terceiros apenas quando estritamente necessário para o cumprimento das finalidades descritas nesta Política, observando os princípios da LGPD e adotando medidas contratuais e técnicas de segurança.

O compartilhamento poderá ocorrer com:

- Órgãos públicos e autoridades governamentais, para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias;
- Empresas de contabilidade, auditoria, assessoria jurídica e fiscal;

- Instituições financeiras e operadoras de benefícios;
- Fornecedores de sistemas, tecnologia da informação, hospedagem de dados e segurança;
- Prestadores de serviços necessários à execução das atividades empresariais.

Bases legais: Art. 7º, incisos II, V e IX, da LGPD.

5.9 Transferência Internacional de Dados

Caso os dados pessoais sejam transferidos ou armazenados em servidores localizados fora do território nacional, a empresa assegurará que tal transferência ocorra apenas para países ou organizações que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD, ou mediante a adoção de garantias legais apropriadas. Isso inclui, mas não se limita a, serviços de computação em nuvem (cloud computing) que podem ter servidores localizados em outros países.

Base legal: Art. 33 da LGPD.

5.10 Armazenamento e Prazo de Retenção dos Dados

Os dados pessoais serão armazenados em ambientes seguros e controlados, pelo período necessário para o cumprimento das finalidades para as quais foram coletados, observados os prazos legais, regulatórios e contratuais aplicáveis.

Os dados poderão ser mantidos após o término da relação com o titular nas seguintes hipóteses:

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- Exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
- Atendimentos a interesses legítimos, quando permitido por lei.

Bases legais: Art. 15 e Art. 16 da LGPD.

5.11 Segurança da Informação

A empresa adota medidas técnicas, administrativas e organizacionais aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Essas medidas incluem, sempre que aplicável:

- Controle de acesso físico e lógico aos sistemas e ambientes;
- Uso de autenticação, senhas fortes e gestão de perfis de acesso;
- Monitoramento de sistemas e registros de acesso;
- Políticas internas de segurança da informação e proteção de dados;
- Treinamento e conscientização de Empregados;
- Criptografia de dados em trânsito e em repouso;
- Realização de backups regulares e planos de recuperação de desastres;
- Testes de segurança e auditorias periódicas.

5.12 Direitos do Titular dos Dados

O titular dos dados pessoais possui os seguintes direitos, garantidos pela LGPD, e poderá exercê-los mediante solicitação formal:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, observados os segredos comercial e industrial;
- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no Art. 16 da LGPD;
- Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- Revogação do consentimento, a qualquer momento, de forma facilitada e gratuita.

5.13 Exercício dos Direitos do Titular

Os titulares poderão exercer seus direitos mediante solicitação encaminhada por meio do canal oficial do DPO (contato.dpo@espiral.eng.br), que analisará o pedido e responderá nos prazos previstos em lei. Para facilitar a revogação do consentimento de cookies, o usuário poderá utilizar o banner de gerenciamento de cookies disponível em nosso site ou configurar seu navegador.

5.14 Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO)

A empresa disponibiliza canal específico para contato com o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), responsável por atuar como ponto de contato entre a empresa, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

As informações de contato do Encarregado serão disponibilizadas em local de fácil acesso.

Base legal: Art. 41 da LGPD.

5.15 Tabela Consolidada de Bases Legais do Tratamento de Dados Pessoais

Empregados		
Categoria de Dados	**Finalidade do Tratamento**	**Base Legal (Art. LGPD)**
Dados cadastrais	Admissão, execução e gestão do contrato de trabalho	Art. 7º, V (Execução de Contrato)
Dados trabalhistas e previdenciários	Cumprimento de obrigações legais e regulatórias	Art. 7º, II (Obrigação Legal)
Dados de saúde ocupacional	Medicina e segurança do trabalho	Art. 11, II, 'f' (Tutela da Saúde)
Dados sensíveis (PCD, exames)	Cumprimento de obrigação legal	Art. 11, II, 'a' (Obrigação Legal)
Dados de dependentes	Benefícios legais (salário-família, plano de saúde)	Art. 7º, II (Obrigação Legal)

Terceiros e Fornecedores		
Categoria de Dados	**Finalidade do Tratamento**	**Base Legal (Art. LGPD)**
Dados de cadastro e representantes legais	Formalização, execução e gestão contratual	Art. 7º, V (Execução de Contrato)
Dados de fornecedores	Cadastro, contratos e pagamentos	Art. 7º, V (Execução de Contrato) e II (Obrigação Legal)

Geral		
Categoria de Dados	**Finalidade do Tratamento**	**Base Legal (Art. LGPD)**
Dados de acesso a sistemas	Segurança da informação	Art. 7º, IX (Legítimo Interesse)
Dados para defesa jurídica	Processos judiciais/administrativos	Art. 7º, VI (Exercício Regular de Direitos)
Dados de crianças e adolescentes	Cumprimento de obrigação legal ou legítimo interesse (em casos específicos)	Art. 14, §1º (Consentimento específico), Art. 7º, II e IX

5.16 Política de Gestão de Cookies e Tecnologias Semelhantes

A empresa utiliza cookies e tecnologias semelhantes para garantir o funcionamento adequado de seus sistemas, melhorar a experiência do usuário, assegurar a segurança da informação e atender a obrigações legais e interesses legítimos, sempre em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e as diretrizes da ANPD.

5.16.1 O que São Cookies

Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no dispositivo do usuário quando este acessa sites ou sistemas eletrônicos, permitindo o reconhecimento do navegador e a coleta de informações relacionadas à navegação.

5.16.2 Tipos de Cookies Utilizados e Prazo de Retenção

Tipo de Cookie	Finalidade	Base Legal	Prazo de Retenção (Exemplo)
Necessários (Obrigatórios)	Essenciais para o funcionamento do site, autenticação, segurança e prevenção a fraudes.	Art. 7º, inciso II (obrigação legal) e IX (legítimo interesse) da LGPD.	Sessão ou até 1 ano
De Desempenho e Estatística	Coletam informações anônimas sobre a interação do usuário com o site para análises e melhoria de desempenho.	Art. 7º, inciso IX (legítimo interesse) da LGPD.	Até 2 anos
Funcionais	Lembram preferências do usuário (idioma, configurações) para uma experiência personalizada.	Art. 7º, inciso IX (legítimo interesse) da LGPD.	Até 1 ano
De Marketing e publicidade	Direcionam conteúdos e anúncios personalizados com base nos interesses do usuário.	Art. 7º, inciso I (consentimento) da LGPD.	Até 1 ano

5.16.3 Gestão e Consentimento de Cookies

O titular poderá, a qualquer momento:

- Aceitar, recusar ou gerenciar o uso de cookies não essenciais por meio do banner ou painel de gerenciamento de cookies disponível em nosso site;
- Configurar seu navegador para bloquear ou excluir cookies.

A utilização de cookies de marketing e publicidade ocorrerá somente mediante consentimento prévio, livre, informado e inequívoco do titular. Para revogar o consentimento, o titular poderá acessar o painel de gerenciamento de cookies no site ou as configurações do seu navegador.

5.16.4 Consequências da Desativação de Cookies

A desativação de cookies necessários poderá comprometer o funcionamento adequado do site ou de determinadas funcionalidades, não sendo recomendada.

5.16.5 Atualizações da Política de Cookies

Esta Política de Gestão de Cookies poderá ser atualizada periodicamente, sendo recomendável que o usuário a consulte regularmente para se manter informado sobre eventuais alterações.

5.17 Tratamento de Dados de Crianças e Adolescentes

O Grupo Espiral não coleta intencionalmente dados pessoais de crianças e adolescentes sem o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal. Caso seja identificado a coleta acidental de dados de menores sem a devida autorização, será eliminado imediatamente os dados, em conformidade com o Art. 14 da LGPD. Em situações específicas, como dados de dependentes de Empregados para fins de benefícios legais, o tratamento será realizado com base no legítimo interesse ou cumprimento de obrigação legal, sempre visando o melhor interesse do menor.

5.18 Alterações nesta Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada a qualquer tempo, visando adequação a alterações legais, regulatórias ou operacionais. A versão vigente estará sempre disponível em local de fácil acesso, contendo a data da última atualização.

5.19 Legislação Aplicável e Foro

Esta Política de Privacidade é regida pelas leis da República Federativa do Brasil, em especial pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD), ficando eleito o foro do domicílio da empresa para dirimir eventuais controvérsias, salvo disposição legal em contrário.

5.20 Canal de contato e DPO

Para dúvidas, solicitações ou exercício de direitos relacionados à proteção de dados pessoais, entre em contato:

- **E-mail:** contato.dpo@espiral.eng.br
- **Site:** https://espiral.eng.br

5.21 Disposições Finais

Esta Política poderá ser atualizada sempre que necessário, refletindo melhorias em nossos processos ou alterações legais. Recomendamos a leitura periódica deste documento.

O Grupo Espiral reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito à privacidade em todas as suas relações.

6. Responsabilidades e Autoridades

6.1 Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO)

- Atuar como o canal oficial de comunicação entre a organização, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
- Analisar e responder às solicitações formais dos titulares de dados dentro dos prazos legais;
- Coordenar a gestão de dúvidas e o exercício de direitos relacionados à privacidade garantir a manutenção, atualização e integridade do sistema de controle de documentos e diretrizes de proteção de dados;
- Assegurar que a política seja revisada e atualizada conforme alterações legais ou operacionais.

6.2 Diretoria e Gestores (Controladores)

- Tomar as decisões estratégicas referentes ao tratamento de dados pessoais (finalidade, necessidade e tempo de retenção);
- Assegurar a implementação de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados ou incidentes de segurança.

6.3 Empregados

- Cumprir integralmente as diretrizes estabelecidas na Política de Proteção de Dados em todas as suas atividades laborais;
- Participar de treinamentos e programas de conscientização sobre segurança da informação promovidos pela empresa;
- Utilizar senhas fortes, gerir perfis de acesso de forma ética e reportar qualquer suspeita de incidente de segurança.

6.4 Operadores (Prestadores de Serviços/TI)

- Realizar o tratamento de dados pessoais estritamente conforme as instruções fornecidas pelo Controlador (Grupo Espiral);
- Adotar garantias legais e técnicas apropriadas, especialmente em serviços de hospedagem e computação em nuvem.

7. Registros do Documento

Classificação:	Corporativo.
Código e Revisão:	POL-CMP-03, Rev00
Emissão:	Dieniessem G. Derito / Roberto Hecher
Aprovação:	André Pinho / Fernando Altoé
Descrição da alteração:	Emissão inicial do documento
Data:	12/02/2026